

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אופיר כץ

919/25/פ

הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון – פגיעה בכבוד דגל המדינה או סמלה), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 5 1. בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949¹, בסעיף 5, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א) רשאי להורות בצו, נוסף על כל עונש אחר, כי לא יינתנו בעד אותו אדם גמלאות לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995², בתקופה שלא תעלה על 18 שנים.

(ג) קנס שהוטל בשל עבירה לפי סעיף קטן (א) ישולם לקרן לקידום ההכרה בכבוד הדגל והסמל במסגרת משרד החינוך שמטרתה תהיה לקדם פעולות למודעות ולחינוך בנושא זה; כספי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד."

דבריו הסבר

בשל ריבוי המקרים של פגיעה בדגל ישראל או בסמל, וכן בשל העובדה כי ניתן לפרש פעולה שכזו כפעולה המעידה על היבדלות ממדינת ישראל, מוצע לקבוע כי יתווסף לעונש הקיים בסעיף 5, עונש נוסף של שלילת הזכאות לדמי אבטלה אשר משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי של מדינת ישראל, למשך עד 18 שנים. עונש זה נקבע כדי לייצר הרתעה, ולמגר את התופעה המרתיעה של פגיעה בדגל ישראל, והוא מהווה מענה מתאים למי שמזלזל ופוגע בסמליה של מדינת ישראל. עם התקדמות החקיקה תיבחן האפשרות לשלילת קצבאות נוספות בשל עבירה זו. כמו כן מוצע לקבוע כי קנסות שיוטלו לפי החוק הקיים ישולמו לקרן שתקדם את ההכרה בכבוד הדגל והסמל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1052/24) (הוסרה מסדר יומה של הכנסת ביום ה' באב התשפ"א (14 ביולי 2021); פ/3739/24). הצעת החוק זהה לפ/1052/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 37.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 201.